m_amte.MASE.ECB REGISTRO DECRETI.R.0000423.16-12-2025

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

ID SIN 7- ID AREA 3000 - Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, relativa al Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto", per l'approvazione del documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna". Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 34, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

Vista la legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che ha modificato l'articolo 5-bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle

✓ Resp. Div.: Santilli N.
Ufficio: ECB-05
Data: 16/12/2025

Firmato digitalmente in data 16/12/2025 alle ore 17:19

Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica" come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -del 7 dicembre 2023, n. 286;

Visto il decreto-legge 1° novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in "materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che all'articolo 4, comma 1, dispone che "il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 gennaio 2000, con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 449 del 20 dicembre 2024, con il quale è stato ridefinito il perimetro del Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto", ai sensi dell'art. 17-bis del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto direttoriale della ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del 18 agosto 2021, n. 137, recante la "Definizione del modello dell'istanza da compilare per l'avvio del procedimento di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, in aree ricadenti all'interno dei perimetri dei Siti di Interesse Nazionale";

Visto il documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna", trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con note del 7 luglio 2023, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 111703 del 10 luglio 2023 e al protocollo n. 113827 del 12 luglio 2023;

Vista la nota di questo Ministero del 14 luglio 2023, protocollo n. 115587, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna";

Vista la nota di ARPA Puglia del 26 luglio 2023, protocollo n. 0052453, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 122195, con la quale è stato comunicato che alcuni elaborati risultavano corrotti e quindi non consultabili;

Vista la nota di questo Ministero del 28 luglio 2023, protocollo n. 124055, con la quale è stata formulata la richiesta di integrazioni ed è stato sospeso il procedimento ai sensi del dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241 del 1990;

Visto il parere INAIL, trasmesso con nota del 28 luglio 2023, protocollo n. 6354 , acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 124255;

Vista la nota del 3 agosto 2023, acquisita in pari data al protocollo questo Ministero al n. 127968, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso la documentazione richiesta con la nota protocollo n. 124055 del 28 luglio 2023;

Vista la nota di ARPA Puglia del 10 agosto 2023, protocollo n. 55751, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 132194, con la quale sono state richieste ulteriori integrazioni e/o delucidazioni;

Vista la nota di ARPA Puglia del 7 settembre 2023 protocollo n. 59368, acquisita in pari data al protocollo questo Ministero al n. 142017, con la quale sono state richieste ulteriori integrazioni e/o delucidazioni;

Vista la nota di questo Ministero dell'11 settembre 2023 protocollo n. 143705, con la quale è stata formulata la richiesta di integrazioni e sospensione del procedimento ai sensi del dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241 del 1990;

Vista la nota del 27 settembre 2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 153218, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso la documentazione richiesta con la nota dell'11 settembre 2023 con protocollo n. 143705;

Vista la nota di questo Ministero del 3 ottobre 2023, protocollo n. 157093, con la quale è stata comunicata la riapertura dei termini della Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90;

Visto il parere di INAIL, trasmesso con nota del 24 ottobre 2023 protocollo n. 0008366, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero al n.170648;

Visto il parere di ARPA Puglia, trasmesso con nota del 3 novembre 2023, protocollo n. 72874, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 177624;

Visto il parere di ISPRA, trasmesso con nota del 6 novembre 2023, protocollo n. 59758, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero n. 178167;

Vista la nota di questo Ministero del 26 gennaio 2024, protocollo n. 14779, con la quale, considerato che, mediante i citati pareri, è stata espressa una valutazione complessivamente favorevole all'esecuzione del progetto a condizione che il documento venisse integrato, è stato chiesto ai Commissari di trasmettere, nei minimi tempi necessari, il documento integrato al fine di procedere con la convocazione della conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 2, della Legge 241/90;

Vista la nota del 4 aprile 2024, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 64583 del 5 aprile 2024, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso la documentazione richiesta con la nota 26 gennaio 2024, protocollo n. 14779;

Vista la nota di questo Ministero del 9 aprile 2024, protocollo n. 66890, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria asincrona, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 241/90, avente ad oggetto il documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente

dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna";

Considerato che nell'istanza presentata è stato chiesto di acquisire, allegando tutta la documentazione di settore, anche le seguenti autorizzazioni/nulla osta:

- Autorizzazione allo svellimento alberi e arbusti di competenza della Regione Puglia – sezione Taranto servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- Studio di incidenza di competenza della Provincia di Taranto – settore pianificazione ed Ambiente -Servizio Valutazione Incidenza Ambientale;
- Autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di Statte;
- Nulla osta Ente Parco di competenza della Provincia di Taranto – settore pianificazione Ambientale – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine";
- Vincolo Idrogeologico di competenza della Regione Puglia - Sezione Taranto servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

Visto il parere di Arpa Puglia, trasmesso con nota del 22 maggio 2024, protocollo n. 043674, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 94051;

Vista la nota di questo Ministero del 18 giugno 2024, protocollo n. 111867, con la quale è stato chiesto alle Amministrazioni competenti di provvedere all'emanazione dei provvedimenti di competenza ed è stata disposta, nelle more del rilascio di tali provvedimenti, la sospensione del procedimento;

Considerato che, a seguito della nota del 18 giugno 2024 con protocollo n. 111867, non sono pervenuti i provvedimenti richiesti;

Vista la nota di questo Ministero del 16 ottobre 2024, protocollo n. 188626, con la quale, al fine di procedere con la conclusione del procedimento, è stata convocata, ai sensi dell'art. 14-*ter* della Legge 241/90, la prima riunione della Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona fissata per il 31 ottobre 2024;

Vista la nota del 29 ottobre 2024,protocollo n. 17487, acquisita in pari data da questo Ministero al protocollo n. 196894, con la quale il Comune di Statte, non avendo competenze in merito al rilascio dei titoli abilitativi paesaggistici, ha richiesto all'Unione dei Comuni Terra delle Gravine (Crispiano – Massafra – Statte) le valutazioni di competenza;

Vista la nota del 30 ottobre 2024, protocollo n. 1203, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 198485, con la quale l'Ufficio paesaggio dell'Unione dei Comuni Terra delle Gravine Crispiano - Massafra - Statte ha comunicato di poter esprimere un eventuale provvedimento paesaggistico e quindi svolgere i richiesti adempimenti di competenza, solo ed esclusivamente a seguito del ricevimento di una istanza corredata oltre che della documentazione progettuale, anche della specifica documentazione prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005;

Visti gli esiti della prima riunione della Conferenza di servizi decisoria sincrona tenutasi il 31 ottobre 2024 ed atteso che le Amministrazioni, regolarmente convocate con nota del 16 ottobre 2024 protocollo n. 188626, sono risultate assenti;

Vista la nota di questo Ministero del 31 ottobre 2024,protocollo n. 199433, con la quale, al fine di procedere con la conclusione del procedimento, sono stati inviati gli esiti della riunione del 31

ottobre 2024 ed è stata convocata, ai sensi dell'art. 14-*ter* della Legge 241/90, la seconda riunione della Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona fissata per il 28 novembre 2024;

Vista la nota del 21 novembre 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero n. 213319, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S, hanno trasmesso la relazione "R06 – Osservazioni Conferenza dei Servizi Decisoria 31/10/2024 – Chiarimenti", contenente riscontro sia ai chiarimenti richiesti dalla Provincia di Taranto nel corso della Conferenza di Servizi del 31 ottobre 2024, sia all'osservazione formulata dal Comune di Statte con nota prot. n. 17487 del 29 ottobre 2024 e altresì l'"Allegato B07 - Cronoprogramma", che sostituisce, ad ogni effetto, quello precedentemente trasmesso;

Vista la nota del 21 novembre 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 213319, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno comunicato di essere in fase di elaborazione l'istanza di autorizzazione paesaggistica di competenza dell'ufficio Paesaggio dell'Unione dei Comuni Terra delle Gravine;

Vista la nota di questo Ministero del 4 dicembre 2024, protocollo n. 222530, con la quale è stato trasmesso il resoconto sintetico della seconda riunione della Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona di cui all'art. 14-*ter*, comma 2, della legge 241/90 tenutasi in data 28 novembre 2024;

Vista la nota di questo Ministero del 20 dicembre 2024, protocollo n. 234482, con la quale, al fine di procedere con la conclusione del procedimento, è stata convocata ai sensi dell'art. 14-*ter* della Legge 241/90, la terza riunione della Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona fissata per l'8 gennaio 2025;

Vista la nota del 24 dicembre 2024, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 1866 dell'8 gennaio 2025, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. hanno trasmesso una diffida "*alle Amministrazioni in indirizzo a voler presenziare alla seduta di Conferenza di Servizi indetta per il giorno 8 gennaio 2025, rilasciando nel contempo il chiesto parere, con l'avvertenza che, in caso di inerzia, si procederà alla proposizione di tutte le azioni giudiziarie dirette alla tutela dei diritti di ILVA spa in A.S., anche innanzi al Giudice penale, nonché per il risarcimento dei danni cagionati dagli Amministratori e Dirigenti responsabili i quali dovranno assumersi la responsabilità personale ex art. 28 Cost., anche di tipo erariale";*

Vista la nota del 30 dicembre 2024, protocollo n. 1457, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 238978, con la quale l'Unione dei Comuni Terra delle Gravine ha comunicato di essere ancora in attesa da parte di ILVA in A.S. della documentazione integrativa richiesta per la definizione della pratica paesaggistica;

Vista la nota del 3 gennaio 2025, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 740 del 7 gennaio 2025 con cui i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno riscontrato alla nota del 30 dicembre 2024 trasmessa dall'Unione dei Comuni;

Vista la nota del 7 gennaio 2025, protocollo n. 9, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 917, con la quale l'Unione dei Comuni Terra delle Gravine ha chiesto un aggiornamento a data successiva della Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-*ter* della Legge 241/90, al fine di permettere all'Ufficio competente di completare l'istruttoria;

Vista la nota del 7 gennaio 2025, protocollo n. 340/2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 1203, con la quale la Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e Ambiente, in merito alle autorizzazioni da acquisire sulla Valutazione di Incidenza e Nulla osta Ente Parco ha rilasciato "*parere favorevole nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale e Nulla-Osta secondo quanto previsto dall'art 11 della L.R. 18/2005 e s.m.i. "Istituzione del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine*";

Vista la nota del 7 gennaio 2025, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 1756 dell'8 gennaio 2025, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno richiesto al Ministero una proroga del termine per la conclusione della Conferenza di servizi al fine di acquisire le autorizzazioni necessarie;

Vista la nota dell'8 gennaio 2025 protocollo n. 125, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 1688, con la quale la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ha comunicato che "*ai fini dell'espressione del parere di competenza, chiede di trasmettere la relazione illustrativa con proposta di provvedimento da parte dell'Ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica*";

Vista la nota del 10 gennaio 2025, protocollo n. 676/2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 3229, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso il parere di compatibilità con gli strumenti di pianificazione distrettuale, a condizione che siano ottemperate una serie di prescrizioni progettuali ed esecutive;

Vista la nota del 10 gennaio 2025, protocollo n. 3667, con cui questo Ministero ha richiesto all'Unione dei Comuni Terra delle Gravine e alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto di provvedere a comunicare i tempi necessari per fornire quanto richiesto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche al fine di programmare l'ultima riunione della Conferenza di servizi decisoria;

Vista la nota del 13 gennaio 2025, protocollo n. 19, acquisita in pari data da questo Ministero al protocollo n. 4402, con la quale l'Unione dei Comuni Terra delle Gravine ha comunicato che "*procederà al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica non appena sarà acquisito il parere propedeutico della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.146 c. 7 del D.Lgs. 42/2004*";

Vista la nota del 15 gennaio 2025, protocollo n. 6477, con la quale questo Ministero ha trasmesso il resoconto sintetico della terza riunione della Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 8 gennaio 2025 e convocata con nota del 20 dicembre 2024 protocollo n. 234482;

Vista la nota del 29 gennaio 2025 con protocollo 863, acquista in pari data da questo Ministero al protocollo n. 15484, con la quale la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ha precisato la necessità di attivare la procedura di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR, al fine di accertare se ricorrano le circostanze di cui al medesimo art. 95 delle NTA del PPTR;

Considerato che nella suddetta nota del 29 gennaio 2025, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ha comunicato che:

> *"- in base all'art. 60 delle NTA del PPTR: nelle zone a bosco è necessario favorire: il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee (...);*

- in base all'art. 62 delle NTA del PPTR: non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

- preso atto che l'intervento risulta in contrasto con l'art. 62 delle NTA del PPTR;

- visto l'art. 95 c. 1 delle NTA del PPTR in base al quale " Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione."

questa Soprintendenza ritiene che, ai fini della realizzazione dell'intervento, debba essere attivata la procedura di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR, onde accertare che ricorrano le circostanze di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR";

Vista la nota del 10 febbraio 2025, protocollo n. 145, acquisita in pari data da questo Ministero al protocollo n. 24584, con la quale l'Unione dei Comuni Terra delle Gravine ha dato riscontro alla nota della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del 29 gennaio 2025, comunicando che *"...poiché l'intervento risulta in contrasto con l'art.62 delle NTA del PPTR e quindi, ricorrono le circostanze di cui all'art.95 delle NTA del PPTR, il procedimento paesaggistico non è più in capo allo scrivente ufficio bensì di competenza della Regione Puglia (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio)*";

Vista la nota del 21 febbraio 2025, protocollo n. 96082/2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 33921, con la quale la Regione Puglia (Sezione Taranto servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale) ha espresso parere favorevole con prescrizioni, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e del R.R. 11 marzo 2015, n. 9, sui terreni interessati dal progetto in parte sottoposti a vincolo idrogeologico;

Vista la nota del 24 febbraio 2025, protocollo n. 34937, con la quale questo Ministero ha comunicato il rinvio, per ragioni organizzative, in merito alla convocazione della quarta riunione;

Vista la nota del 20 marzo 2025, protocollo n. 0147138/2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 53350, con la quale la Regione Puglia (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica) ha richiesto, in primo luogo: "*…di provvedere al pagamento degli oneri istruttori, il cui assolvimento è condizione di procedibilità delle istanze volte al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica". "Si chiede inoltre di aggiornare la relazione paesaggistica con una istanza di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 90, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, utilizzando i modelli approvati con DGR 985/2015. La relazione paesaggistica e gli elaborati devono essere integrati esplicitando le seguenti fattispecie:*

- la compatibilità delle opere con gli Obiettivi di Qualità di cui all'art. 37 riportati nella sezione C2 della relativa scheda d'Ambito "Arco Jonico Tarantino" relativamente alle tre strutture: A.1 Struttura e componenti Idro-Geo Morfologiche, A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali, A.3 Struttura e componenti antropiche e storico–culturali;

- gli interventi previsti in contrasto con il titolo VI delle NTA del PPTR, ovvero ritenuti non ammissibili e che dovrebbero essere realizzati in deroga alle prescrizioni e alle misure di salvaguardia e di utilizzazione dei Beni paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici che interessano direttamente l'area d'intervento.";

Vista la nota del 3 aprile 2025, acquisita in pari data da questo Ministero al protocollo n. 62935, con la quale i Commissari Straordinari ILVA in A.S. hanno tramesso alla Regione Puglia (Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica) l'istanza di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 90, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, unitamente all'aggiornamento della relazione paesaggistica;

Vista la nota del 3 aprile 2025 protocollo n. 474, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 63404, con la quale l'Unione dei Comuni Terra delle Gravine ha ribadito ai Commissari Straordinari ILVA in A.S. che è stato attivato un procedimento paesaggistico in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, e che la competenza è esclusiva della Regione Puglia e non dell'Ufficio Unico del Paesaggio dell'Unione dei Comuni di Crispiano-Massafra-Statte;

Vista la nota del 4 aprile 2025 protocollo n. 64622, con la quale questo Ministero ha chiesto ai Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. di procedere -con ogni consentita urgenza-, nei termini indicati dalla Regione Puglia, ad aggiornare la relazione paesaggistica, a corrispondere gli oneri istruttori come richiesto dalla Regione Puglia e a fornire, non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa nota, le richieste autorizzazioni/nulla osta al fine di consentire il proseguimento dell'iter istruttorio con la convocazione della quarta riunione della Conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del Progetto indicato in oggetto;

Considerato che con la suddetta nota ministeriale del 4 aprile 2025 è stato sollecitato l'invio delle seguenti autorizzazioni/nulla osta:

- Autorizzazione allo svellimento alberi e arbusti di competenza della Regione Puglia – sezione Taranto servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- Autorizzazione paesaggistica di competenza della Regione Puglia - Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica;

Vista la nota del 14 aprile 2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 71245, con la quale la Regione Puglia ha comunicato, in merito alla rimozione della vegetazione presente sul sito oggetto di intervento di bonifica, la necessità di acquisire dal medesimo Ufficio autorizzazione alla "Trasformazione boschiva con compensazione" e non già "Autorizzazione allo svellimento alberi ed arbusti", così come previsto al punto 2) delle prescrizioni riportate nel nulla osta al Vincolo Idrogeologico protocollo n. 96082/2025 del 21 febbraio 2025, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 33921;

Vista la nota del 22 aprile 2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 75966, con la quale i Commissari Straordinari ILVA hanno rettificato i destinatari della nota del 3 aprile 2025 in riscontro alla nota della regione Puglia del 20 marzo 2025 con protocollo n. 0147138/2025

comunicando, inoltre, il successivo invio tramite DVD per il caricamento della documentazione sul portale del Ministero;

Considerato che con la medesima nota del 22 aprile 2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 76531, i Commissari Straordinari ILVA hanno altresì comunicato che:

1) per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica di competenza della Regione Puglia - Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica, "*in data 02/04/2025 è stata presentata l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica in deroga, ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR.*;
2) per quanto riguarda la seconda autorizzazione, trattasi di *"Trasformazione boschiva con compensazione" e non già "Autorizzazione allo svellimento alberi ed arbusti"*, che *"tale autorizzazione può essere concessa solo in seguito al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR della Regione Puglia e dietro presentazione di istanza di parte ai sensi dell'Art. 21 (Disciplina della trasformazione del bosco) della L.R. 1/2023 ..."* e che *"ai sensi dell'art. 7 comma 3 del R.R della Puglia 21/2013 i termini per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva con compensazione sono di 180 giorni dall'acquisizione dell'istanza, da presentare dopo aver ricevuto l'autorizzazione Paesaggistica in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR della Regione Puglia";*

Considerato che nella citata nota acquisita dal Ministero al protocollo n. 76531 del 22 aprile 2025, i Commissari Straordinari Ilva in A.S. hanno chiesto al Ministero *"di valutare la possibilità di procedere alla chiusura positiva della CdS, con la prescrizione di acquisire l'autorizzazione alla "Trasformazione boschiva con compensazione" all'esito della conferenza" precisando altresì che "per il rilascio della stessa:*

- *ai sensi dell'art. 5 comma 1 del R.R della Puglia 21/2013, sarà necessario presentare un "progetto di compensazione", consistente in un progetto esecutivo;*
- *ai sensi dell'art. 12 comma 1 del R.R della Puglia 21/2013, deve essere prestata una cauzione quinquennale, attraverso la stipulazione di polizza fidejussoria."* e che, pertanto,

"si chiede che l'acquisizione di detta autorizzazione venga demandata alla fase di progettazione esecutiva dell'opera oggetto di approvazione.";

Vista la nota del 29 aprile 2025 protocollo n. 221969/2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 79548, con la quale la Regione Puglia (Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, sezione tutela e valorizzazione del paesaggio) ha rappresentato al Proponente che gli elaborati necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica devono essere ad un livello progettuale pari al definitivo e ha pertanto chiesto un ulteriore approfondimento;

Viste le note del 12 maggio 2025, acquisite in pari data al protocollo di questo Ministero ai n. 88520 e n. 88538, con le quali i Commissari Straordinari ILVA in AS hanno trasmesso alla Regione Puglia il documento denominato "*R07 - Integrazioni Regione Puglia Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, ricevute in data 29/04/2025*", in riscontro alla nota della medesima Regione del 29 aprile 2025, ed hanno proceduto, inoltre, a revisionare il Documento *D03 rev.02 "Relazione Paesaggistica*", unitamente alla predisposizione delle tavole grafiche del layout di cantiere e relativi prospetti;

Vista la nota del 2 luglio 2025, protocollo n. 125523, con la quale questo Ministero, al fine di consentire il proseguimento dell'iter istruttorio con la convocazione della quarta riunione della conferenza di servizi decisoria, ha sollecitato la Regione Puglia a fornire -nel termine di 30 giorni- l'autorizzazione paesaggistica in deroga *ex* art. 95 delle NTA del PPTR;

Vista la nota del 15 luglio 2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 133201, con la quale l'Avv. Gabriele Bavaro, in nome e per conto di ILVA S.p.A. in A.S., in persona dell'Ing. Costantino Agostini, quale Responsabile di Funzione dell'Area Tecnica Operativa di Taranto, ha presentato istanza affinché lo scrivente "*Ministero voglia provvedere sin d'ora alla convocazione della quarta - ed ultima - seduta della c.d.s., proponendo la società mia assistita - in linea con quanto da Voi comunicato e stabilito nella stessa nota del 2.07.25 - che essa sia fissata possibilmente in concomitanza con la scadenza del termine di trenta giorni accordato alla Regione Puglia (cioè auspicabilmente entro e non oltre il 6 agosto p.v.)*";

Vista la nota del 17 luglio 2025, protocollo n. 404640/2025, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 136020 del 18 luglio 2025, con la quale la Regione Puglia (Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, sezione tutela e valorizzazione del paesaggio) ha comunicato che in data 17 luglio 2025 con nota protocollo n. 409614, ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, è stata trasmessa la "Relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento" alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Vista la nota del 23 luglio 2025, protocollo n. 139369, con la quale questo Ministero, in riscontro all'istanza dell'Avv. Gabriele Bavaro del 15 luglio 2025, rilevato che l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in deroga *"è necessaria anche in quanto propedeutica ai fini dell'avvio, da parte di ILVA S.p.A. in A.S., dell'iter di autorizzazione per "Trasformazione boschiva con compensazione" presso il competente Servizio territoriale della Regione Puglia -iter che, come espressamente chiesto dai Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 22 aprile 2025 (prot. MASE 0076531.22-04-2025), potrà essere avviato anche successivamente alla positiva chiusura della conferenza di servizi in oggetto- si ritiene opportuno procedere alla convocazione della quarta -ed ultima- seduta della detta conferenza di servizi non appena sarà acquisita la citata autorizzazione paesaggistica in deroga."*;

Considerato che con la citata nota del 23 luglio 2025 questo Ministero ha pertanto invitato la Regione Puglia e la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto *"a trasmettere con la massima urgenza quanto di rispettiva competenza al fine di poter concludere il procedimento in oggetto -al più tardi- entro i primi giorni del mese di settembre venturo."*;

Vista la nota dell'8 agosto 2025, protocollo n. 14885, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 151453, con la quale il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto Lecce - Taranto, in riscontro alla richiesta di parere dei Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S., ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, ha preso atto che "*l'intervento risulta ammissibile ai sensi dell'art. 95 comma 1delle NTA del PPTR, questa Soprintendenza concorda col parere espresso dalla Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alle medesime condizioni indicate nella proposta della Regione Puglia acquisita al prot. n. 7188/2025 della SN Sub"*;

Vista la nota del 29 agosto 2025, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 159548 del 01 settembre 2025, con la quale i Commissari straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno chiesto informazioni alla Regione Puglia relativamente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in deroga ai sensi del combinato disposto degli articoli 90 e 95 delle NTA del PPTR;

Vista la nota del 16 settembre 2025, protocollo n. 169838, con la quale questo Ministero ha sollecitato la Regione a fornire -con la massima urgenza- l'autorizzazione paesaggistica in deroga *ex* art. 95 delle NTA del PPTR;

Vista la nota del 3 ottobre 2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 182514, con la quale l'Avv. Gabriele Bavaro, in nome e per conto di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari, prof. Alessandro Danovi, prof. Francesco Di Ciommo e dott.ssa Daniela Savi, ha sollecitato il Presidente della Regione Puglia e il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia "*a porre in essere - senza più indugio alcuno - ogni adempimento necessario a consentire la successiva adozione da parte della Giunta regionale (possibilmente alla prima seduta utile) dell'auspicata delibera di approvazione dell'autorizzazione paesaggistica in deroga ex art. 95 delle N.T.A. del P.P.T.R*";

Vista la nota del 10 ottobre 2025, protocollo n. 555501, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 187178, con cui la Regione Puglia (Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, sezione tutela e valorizzazione del paesaggio), sulla base del parere tecnico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto Lecce – Taranto dell'8 agosto 2025 con protocollo n. 14885, ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Regionale N. 1488 del 07/10/2025 relativa all'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR per il progetto "*ID 7/3000 - Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto". Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna"*;

Vista la nota del 10 ottobre 2025, acquisita in pari data al protocollo da questo Ministero al n. 187192, con la quale ILVA S.p.A. in A.S. ha comunicato che la Regione Puglia ha approvato la delibera n. 1488 del 7 ottobre 2025 in merito all'autorizzazione paesaggistica in deroga *ex* art. 95 delle NTA del PPTR e contestualmente ha inviato questo Ministero a provvedere alla più celere indizione della quarta -ed ultima- seduta della conferenza di servizi in oggetto;

Vista la nota del 20 ottobre 2025 con protocollo n. 193928, con la quale questo Ministero ha indetto la quarta riunione della Conferenza di Servizi decisoria, di cui all'art. 14-ter, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma simultanea e in modalità sincrona, tenutasi in data 3 novembre 2025, avente ad oggetto il documento denominato "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna";

Visto il parere di ARPA Puglia, trasmesso con nota del 31 ottobre 2025 protocollo n. 65555/2025, acquista in pari data da questo Ministero al prot. n. 204208;

Considerato che nel corso della suddetta Conferenza di servizi decisoria, tenutasi in data 3 novembre 2025, il Ministero, in merito all'Autorizzazione alla Trasformazione boschiva con compensazione, non ha ravvisato motivi ostativi all'accoglimento della sopracitata richiesta dei Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S, trasmessa con nota del 22 aprile 2025 e acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 76531, di procedere alla chiusura positiva della

Conferenza di servizi, rinviando l'acquisizione dell'autorizzazione alla "*Trasformazione boschiva con compensazione*" alla fase di progettazione esecutiva dell'opera oggetto di approvazione;

Vista la nota del 12 novembre 2025, protocollo n. 212242 con cui questo Ministero ha trasmesso il resoconto sintetico della quarta riunione della conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona di cui all'art. 14-ter, comma 2, della Legge 241/90, tenutasi in data 3 novembre 2025, convocata con nota del 20 ottobre 2025 con protocollo n. 193928;

Vista la nota del 24 novembre 2025, protocollo n. 221431, con la quale questo Ministero, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire eventuali osservazioni, ha comunicato ai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportate nel decreto di chiusura della Conferenza di servizi decisoria, di cui all'art. 14-ter, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma simultanea e in modalità sincrona, tenutasi in data 3 novembre 2025 e indetta con nota del 20 ottobre 2025 con protocollo n. 193928;

Considerato che l'articolo 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione con gli effetti di cui all'articolo 14- quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti;

Ritenuto che, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza;

DECRETA

Art. 1

1. È conclusa positivamente la Conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14-ter, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma simultanea e in modalità sincrona, tenutasi in data 3 novembre 2025 e indetta con nota del 20 ottobre 2025 con protocollo n. 193928, per l'area catastalmente censita nell'agro del Comune di Statte al foglio n. 7 particelle nn. 41-1054-1052-869-870-872-875 ed al foglio n. 24 particelle nn. 1 e 110 per l'approvazione della seguente documentazione:
    a) "*Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna*" trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 7 luglio 2023, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 111703 del 10 luglio 2023 e al protocollo n. 113827 del 12 luglio 2023;
    b) "*Progetto di Messa in Sicurezza Permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, ex Fintecna e Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna. Trasmissione integrazioni*" trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 27 settembre 2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 153218, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso la documentazione richiesta da ARPA con la nota prot. n. 143705 dell'11 settembre 2023;

c) "*Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna. Indizione conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90 prot. 115587 del 17.07.2023. Richiesta documento integrato. Riscontro nota MASE prot. n. 14779 del 26.01.2024*", trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 4 aprile 2024, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 64583 del 5 aprile 2024;

d) "*Conferenza di servizi decisoria relativa al Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto" – Progetto di messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna. Riscontro Vostra nota prot. n. 221969 del 29.04.2025 – Trasmissione chiarimenti ed integrazioni*" trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 12 maggio 2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero ai n. 88520 e n. 88538;

a condizione che siano rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

i. **Stato conoscitivo dell'assetto idrogeologico**. La Società, a seguito del monitoraggio della falda svolto a dicembre 2023 e a seguito della verifica delle quote topografiche dei pozzi oggetto di monitoraggio attualmente in fase di programmazione, deve presentare gli allegati A7 (Planimetria della ricostruzione della morfologia piezometrica) e A10 (Planimetria/e con ubicazione dei campioni prelevati da tutte le attività eseguite con indicazione dei superamenti delle concentrazioni limite nelle acque sotterranee e della distribuzione dei principali contaminanti in falda).

ii. **Acque di circolazione.** In relazione alla possibile formazione di accumuli/acque di impregnazione legati a infiltrazioni di acque meteoriche e circolazione idrica sub-superficiale, le indagini dirette e indirette previste dal proponente contestualmente ai lavori per la MISP, a valle dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e, in caso di necessità, l'eventuale emungimento delle acque superficiali tramite piezometri appositamente realizzati allo scopo, che saranno dismessi prima della posa in opera della copertura, al fine di escludere fenomeni di infiltrazione, devono comunque essere comunicate tempestivamente agli organi di controllo, al fine di una verifica dell'adeguatezza della proposta progettuale.

iii. **Raccolta biogas.** In merito al sistema di raccolta di biogas richiesto, l'approccio proposto dalla Società non è condivisibile. In caso di presenza di biogas nel corso dell'anno di monitoraggio, deve essere prevista, in ogni caso, la realizzazione di un sistema di captazione, drenaggio ed estrazione del biogas che deve essere mantenuto attivo sino a che le concentrazioni misurate saranno superiori al limite di rilevabilità strumentale. Lo spegnimento del sistema deve, comunque, essere comunicato e condiviso con ARPA.

iv. **Rete e piano di monitoraggio**. In riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee, per quanto riguarda la frequenza di monitoraggio, la Società propone una cadenza trimestrale per i primi due anni, da rivalutare, eventualmente, nel futuro. Tuttavia, la durata e frequenza dei monitoraggi deve essere rivalutata anche prima dei due anni, in relazione agli esiti degli stessi, cioè dell'evoluzione dello stato chimico rilevato, necessari alla verifica dell'efficacia nel tempo della MISP, e tenendo anche conto della necessaria integrazione con i

monitoraggi in essere eseguiti nelle aree limitrofe, al fine di ottenere un quadro complessivo ed omogeneo per lo stesso corpo idrico sotterraneo.

v. **Dismissione piezometri.** Deve essere presentata la proposta tecnica per la dismissione dei piezometri afferenti alla rete di monitoraggio della falda. Relativamente ai piezometri, devono essere acquisite tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dei piezometri e alle verifiche effettuate in posto con l'obbiettivo di valutare nel dettaglio lo stato di conservazione e l'integrità della cementazione superficiale e alle tecniche che si intendono adottare per la dismissione (quali a titolo di esempio cementazione o punzonatura della tubazione e successiva cementazione).

vi. **Comunicazioni sulle tempistiche delle attività.** Relativamente a tutte le fasi delle attività prescritte, anche al fine di consentire ad ARPA di espletare i propri compiti di vigilanza, il Proponente deve inviare, con congruo anticipo, un cronoprogramma dettagliato che metta in evidenza eventuali sovrapposizioni delle diverse tipologie di indagini o attività varie poste in essere dallo stesso.

vii. **Ripristino ambientale.** In merito al recupero ambientale, previsto nell'allegato *"C07 – Piano di ripristino Ambientale"*, devono essere verificate, da parte di ARPA Puglia, le conformità delle attività previste rispetto al piano in parola. In particolare, l'Agenzia si riserva di controllare e/o supervisionare le metodologie di rilievo della vegetazione, la frequenza dei monitoraggi nonché le cure colturali post impianto, con particolare attenzione al numero ed alla frequenza delle irrigazioni di soccorso, previste per l'impianto di arbusteti termofili e ginestreto. Nello specifico:

   - Deve essere individuato il materiale sul terreno volta a identificare speditamente l'area adibita all'impianto delle praterie semiaride, del ginestreto e degli arbusti termofili, distinguendo la zona occupata dal piano arbustivo alto, rispetto alla zona dedicata al piano arbustivo basso.
   - Alla luce della dettagliata azione da intraprendere per il monitoraggio e la gestione delle specie invasive, deve essere evitato il "*taglio meccanico*" negli eventuali interventi di eradicazione dell'Canna comune (*Arundo donax L.*) in considerazione dell'elevata facilità di propagazione della specie.

viii. **Movimentazione rifiuti.** Il materiale di risulta degli scavi sarà destinato a smaltimento e/o recupero; pertanto, deve essere presentata la documentazione che ne accerti la corretta gestione. L'Agenzia si riserverà di verificare all'occorrenza, la conformità delle opere al progetto approvato, con particolare attenzione al pacchetto di copertura.

ix. Con riferimento all' eventuale presenza di **acque di impregnazione nel sottosuolo** dell'area di intervento, le previste indagini finalizzate ad accertare la loro presenza devono essere condotte preliminarmente alla fase esecutiva, al fine di poter verificare la completezza del modello concettuale della contaminazione proposto in relazione alle possibili fonti di contaminazione secondaria per le acque sotterranee.

x. Atteso che dalla documentazione tecnica agli atti si rileva la totale assenza di barrieramenti impermeabili sul fondo della discarica, e tenuto conto che il progetto di MISP non prevede il confinamento laterale e sul fondo della discarica, all'esito delle indagini di cui al punto precedente, e preliminarmente all'avvio della fase esecutiva, devono essere adeguatamente

quantificate le attività di emungimento degli eventuali accumuli idrici rilevati al fine di garantirne la totale rimozione.

xi. Al fine di evitare effetti di richiamo di eventuali sacche di accumulo di acque liscivianti verso i livelli più profondi del sottosuolo, attraverso i piezometri previsti per le attività di emungimento, preliminarmente alla fase esecutiva devono essere condotte specifiche indagini geofisiche volte alla ricostruzione morfologica del substrato roccioso, in base alla quale deve essere verificata e dimensionata la profondità di attestazione dei pozzi/piezometri di prelievo, garantendone sempre la relativa attestazione del fondo foro al di sopra della base rocciosa in posto.

xii. Attesa la variabilità spazio-temporale dell'assetto idrodinamico delle acque sotterranee, preliminarmente alla fase esecutiva, deve essere ricostruito l'andamento attuale della superficie piezometrica, attraverso un rilievo contestuale dei livelli piezometrici e della quota topografica dei relativi punti di riferimento.

xiii. Sulla base dell'assetto idrodinamico così ricostruito, deve essere verificata la localizzazione dei piezometri a farsi per la rete di monitoraggio delle acque sotterranee.

In merito ai **movimenti di terra e opere**, relativi al Progetto di cui al comma 1, nel dettaglio alla riprofilazione e regolarizzazione del terreno, alla impermeabilizzazione delle aree in piano e delle scarpate e al completamento della copertura finale:

xiv. I movimenti di terra oggetto di autorizzazione sono esclusivamente quelli necessari per l'adempimento delle prescrizioni impartite e per realizzare le opere descritte nel progetto definitivo, come da elaborati grafici trasmessi ed agli atti sul sito dell'Autorità Competente.

xv. Considerato che l'intervento risulta in contrasto con l'art. 62 delle NTA del PPTR, in quanto prevede la trasformazione e rimozione totale della vegetazione arborea od arbustiva di parte dell'area boscata – bene tutelato ex art. 142 lett. g) del D.lgs., 42/2004 "Codice del beni culturali e del paesaggio" - soltanto a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR della Regione Puglia, sarà avviato su istanza del Richiedente, il procedimento di autorizzazione per "Trasformazione boschiva con compensazione" completa di proposta di ripristino ambientale, da instaurarsi presso il Servizio Territoriale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 21 (Disciplina della trasformazione del bosco) della L.R. della Puglia n° 1/2023 e ss.mm.ii. "*Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse*", con le procedure attualmente previste dal R.R della Puglia 12 novembre 2013, n. 21 "*Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 – Trasformazione boschiva con compensazione*".

xvi. Per la piantumazione di essenze forestali, devono essere utilizzate specie autoctone individuate all'interno dell'elenco delle specie riportate nell'atto dirigenziale del Servizio Risorse Forestali della Regione Puglia n. 348 del 20/12/2017, e provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale del Servizio Foreste 757/2009 e ss.mm.ii., istituiti in applicazione del Decreto Legislativo n. 386 del 2003. Per eventuali specie non reperibili nei boschi da seme regionali, è permesso l'utilizzo di materiali di moltiplicazione coerenti con l'assetto floristico delle associazioni che insistono sulle aree di intervento e raccolte in zone limitrofe, comunque ricomprese nella medesima regione di provenienza.

xvii. È sempre vietata la messa a dimora delle specie contenute nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (art. 6 D.Lgs. 230/2017).

xviii. Devono essere rispettati i "Criteri di attuazione degli interventi" di cui all'art. 3 del R.R. 9/2015.

xix. Gli scavi e i riporti di terreno devono essere eseguiti secondo quanto previsto dall'art. 6 del R.R. 9/2015.

xx. La regolazione delle acque meteoriche deve essere comunque assicurata, impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati dalle opere in progetto e in quelli limitrofi.

xxi. I materiali di risulta provenienti dai movimenti terra non riutilizzati in posto, devono essere allontanati secondo la normativa vigente in materia.

xxii. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto definitivo depositato agli atti sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, devono essere oggetto di ulteriore parere prima che gli stessi lavori in variante abbiano inizio.

xxiii. Per l'acquisizione di eventuale nuovo parere sul vincolo per scopi idrogeologici, , ai sensi del R.D. 3267/1923, devono essere preventivamente presentati al Servizio Territoriale di Taranto, tutti gli eventuali progetti riguardanti nuove realizzazioni e/o ampliamenti delle opere esistenti.

L'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 è rilasciata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

xxiv. Per le obbligatorie compensazioni boschive pari a 2,5 volte la superficie rimossa (comprensiva delle aree di occupazione temporanea e delle eventuali aree necessarie alla manutenzione ordinaria della condotta), l'individuazione delle aree, le modalità e le tempistiche di esecuzione devono essere autorizzate dalla competente Sezione regionale Coordinamento, Servizi Territoriali, ai sensi del R.R. n. 21/2013 e della L.R. n. 1/2023.

xxv. Durante le fasi di realizzazione delle opere deve essere posta attenzione all'organizzazione del cantiere e devono essere evitate, in aree esterne a quelle d'intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario.

xxvi. Al termine dei lavori, deve essere eseguito lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.…) e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito; e previo parere della Soprintendenza, in quanto gli interventi dallo stesso previsti, pur essendo in contrasto con le prescrizioni di cui alle NTA del PPTR, risultano ammissibili ai sensi dell'art. 95 comma 1.

2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti.
3. Ogni opera prevista nell'ambito dell'intervento del Progetto di cui al comma 1, non deve pregiudicare né interferire con eventuali interventi di messa in sicurezza/bonifica che si rendessero necessari in futuro.

4. I Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. restano l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esecuzione del Progetto di cui al comma 1.
5. I Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. restano altresì responsabili della conformità di quanto dichiarato nel Progetto di cui al comma 1 e nella relativa documentazione a corredo rispetto allo stato dei luoghi.
6. Resta salvo l'obbligo dei Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni, gli atti di assenso, nulla osta comunque denominati per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, nonché le ulteriori autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori e quelle da acquisire sulla base della progettazione esecutiva.
7. Gli elaborati relativi al Progetto di cui al comma 1 sono conservati presso l'Archivio della Direzione generale economia circolare e bonifiche di questo Ministero.
8. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Taranto mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

1. I lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza operativa, previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, devono iniziare entro quattro mesi della notifica del presente decreto e devono rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma allegato al Progetto.
2. Ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dall'articolo 37, comma 1, lett. b), n. 1, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108:
   a) i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. devono trasmettere con cadenza annuale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, alla Provincia di Taranto, all'ARPA Puglia e alla Direzione generale economia circolare e bonifiche di questo Ministero una Relazione sull'efficacia delle tecnologie di bonifica approvate nonché sullo stato di attuazione dei lavori;
   b) la Provincia di Taranto, l'ARPA Puglia, ricevuta la Relazione di cui all'art.2, c.2, lett. a), provvedono, nel trimestre successivo, alle attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con oneri a carico dei Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S., comunicandone gli esiti e le eventuali proposte di misure correttive alla Direzione economia circolare e bonifiche di questo Ministero.

Art. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S., al fine di consentire la verifica della necessità di una variante, ne dovranno dare comunicazione alla Direzione generale economia circolare e bonifiche di questo Ministero, con proprie valutazioni

tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/terreni da trattare rispetto a quanto previsto nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. una variante da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 deve essere prestata una fideiussione, a cura dei Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. in favore della Regione Puglia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento, stimato nel Progetto medesimo in € 29.812.351,53 (ventinovemilioniottocentododicimilatrecentocinquantuno,53 euro).

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 252, commi 4 e 6, D.Lgs. n. 152 del 2006, il presente provvedimento ha carattere definitivo e ha efficacia esterna.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Luca Proietti